



Provincia de Corrientes
Poder Judicial



EXP 199098/20

"FISCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES C/ LAGO MARCELO RICARDO Y/O Q.R.R. S/ APREMIO"

N° 3521

Corrientes, 19 de Mayo de 2020.- GDA

Agréguese copia de poder general, copias simples de título de deuda fiscal N° 20190000002807 con su detalle de liquidación, de intimación N.º 01-00-2019-2616378 con su acta de notificación, de ficha personal de contribuyente N.º 554004 y de consulta en Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social. Resérvense originales en Secretaría. **Proveyendo el petitorio de demanda:**

Al 1. Téngasele por presentada, parte en el carácter de abogado a mérito del Poder acompañado, con domicilio real denunciado y legal constituido. **Al 2.** Téngase por iniciado **JUICIO DE APREMIO** por parte del **FISCO DE LA PROVINCIA DE CORRIENTES** contra el Sr. **MARCELO RICARDO LAGO**, **CUIT N° 20-24014765-4, y/o quien resulte responsable**, por cobro de la suma de **\$25.860,86** con más sus intereses legales y costas del juicio. **Al 3.** Cíteselo para que comparezca a estar a derecho en el plazo de 3 días, y de remate para oponer excepciones dentro de los 3 días, siguientes al vencimiento de aquel plazo, ampliados en 1 día en razón de la distancia, bajo apercibimiento de llevar adelante la ejecución (art. 70° 2do. párrafo del Cód. Fiscal de la Pcia). Notifíquese por cédula conforme ley 3.556 a sus efectos, haciéndose saber que deberá comparecer en su primera presentación, constituir domicilio legal y denunciar el real, bajo apercibimiento de tenerlo por constituido en los estrados del juzgado, conforme lo dispuesto por los arts. 40 y 41 del C. P. C. y C. (los que se transcribirán), dándose intervención y facultades de estilo solicitadas. **Al 4.** A la medida cautelar solicitada, constando la obligación en una Certificación de Deuda expedido por un funcionario Público, considerados títulos suficientes para acreditar la verosimilitud del derecho, sin necesidad de la información de abono del art. 209 inc 2° del CPCC (Cfr. DE LAZZARI

Eduardo N. "Medidas Cautelares" t 1 pág. 232/233): **TRABAR EMBARGO PREVENTIVO** sobre los fondos depositados y/o a depositarse en cajas de ahorro, cuentas corrientes o plazos fijos y cualquier otro activo que posea el ejecutado, siempre que las mismas no se hallen destinadas al pago de sueldos (cuentas sueldos) ni de alimentos, en todo el sistema financiero del país, tanto en las casas centrales como en las respectivas sucursales, hasta cubrir la suma de **\$25.860,86** con más la del 40% presupuestada provisoriamente para intereses y costas. Los descuentos que se efectúen deberán depositarse en una cuenta judicial a habilitarse en el Banco de Corrientes S.A. - Casa Matriz -Sección Depósitos Judiciales-, a la orden de este Juzgado y como perteneciente a estos autos, debiendo presentarse en la causa copia de las boletas de depósito correspondientes. A fin de la toma de razón líbrese oficio conforme Ley 22.172 al BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, debiendo velar la entidad oficiada por evitar la multiplicidad de trabas, limitándose a cubrir solamente las sumas ante-dichas. Dese la intervención y facultadas para su diligenciamiento. Atento a lo solicitado y en cumplimiento del procedimiento dispuesto por Acdo. 06/19, Pto. Décimo Octavo ordénase el diligenciamiento del oficio dispuesto precedentemente de manera electrónica a través del sistema SOJ (Sistema de Oficios Judiciales) debiendo acreditarlo en el proceso, bajo apercibimiento de la aplicación de sanciones conforme lo dispuesto por el art. 34, concordantes y siguientes del C.P.C.C. Autorízase el embargo en el marco del Acuerdo N° 06/19, punto "Décimo Octavo", siendo subsumible la Comunicación "A" 6606, del Banco Central de la República Argentina, que reglamenta el SOJ, apuntándose que el punto 1.7 establece la responsabilidad del embargante, debiendo controlarse por consecuencia a través de los "agentes fiscales", "abogados ejecutores" y "jefaturas competentes", la existencia de la deuda reclamada y la correcta carga al SOJ de los datos del deudor y de los alcances y modalidad del oficio, y que los organismos (en el caso Dirección General de Rentas, "órgano de recaudación coactiva del nivel provincial"), asume exclusiva responsabilidad – en forma separada e independiente- por la procedencia y efectos de las medidas



Provincia de Corrientes
Poder Judicial

comunicadas en los juicios entablados por cada uno de ellos. **Al 5.** Estése a la reserva ordenada precedentemente. **Al 6.** Oportunamente si correspondiere. Hágase saber a la profesional presentada que el proyecto de cédula Ley N° 3.556 ordenado precedentemente deberá ser suscripto por la letrada observando lo dispuesto por los arts. 14 y 15 del RE.DI.GE.M.yN en concordancia con los arts. 137 y 138 del CPCC. Hacer saber también en la cédula ordenada que en la primera presentación que se haga deberá acompañarse colegiatura obligatoria, conforme art. 69 del Dcto. Ley 119/01, que concede el plazo de un día para su presentación bajo apercibimiento, sin más trámite, de procederse al desglose y devolución de la presentación que se haya efectuado, conforme pautas fijadas por el Excmo. Superior Tribunal de Justicia (STJ, Sent. N°: 64 del 27/04/06). Notifíquese.-

Seguidamente cumpla lo ordenado precedentemente y reserve original de título de deuda fiscal N° 20190000002807 con su detalle de liquidación en 01 foja cada uno. Conste.-

INCLUIDO EN EL LIBRO DE NOTIFICACIONES
EL DIA..... DE